

Exp.Nº: 235690

Fecha: 11/08/2026

INFORME JURÍDICO, DELIA ROSA VALDÉS PERALTA.

REGIÓN DEL MAULE, 11 del 08 de 2026, Fiscal: Si.X. No....

1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- La solicitante es doña DELIA ROSA VALDÉS PERALTA, C.I. Nº 7.940.221-4.

3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Rural ubicado en POBLACIÓN HERMANOS CARRERA PASAJE 1 S/N, Comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 160 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 92-48, con un Avalúo Fiscal Total de \$30.038.083.-

4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:

a.- En análisis de los antecedentes, no se ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años, exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Conforme al Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979 y el Artículo 925 del Código Civil, la posesión debe probarse mediante hechos positivos de dominio, carga que no se satisface con la declaración jurada de colindantes, ni solamente con fotografías, ya que estas no cubren el periodo legal requerido ni denotan actos materiales reales y prolongados en el tiempo. Al no acompañarse los antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales califica como necesarios, tales como comprobantes de pago de servicios básicos o recibos de impuesto territorial, la solicitante debería haber acompañado antecedentes que permitan presumir en forma fehaciente la realización de actos posesorios y mejoras sobre la propiedad por un período de 5 años a lo menos anteriores a la fecha de ingreso de su solicitud de regularización.

b.- La solicitante funda el origen de su posesión en el Título Aparente de Autorización Municipal del año 1999, la cual fue expedida por el Alcalde de aquel año don Roberto Urrutia Concha, cabe recalcar que dicha autorización es específica para la instalación de una vivienda. Así también, la solicitante indica el Rol de Avalúo Fiscal 92-48, de la Comuna de Constitución, indicando este como Rol Vecino e indicando que compró dicha propiedad colindante con la propiedad que se intenta regularizar, en revisión con los antecedentes geográficos que indica el Servicio de Impuestos Interno (S.I.I.), el retazo que es parte del expediente cuenta el Rol 92-53, al verificarse dicho rol este Servicio da cuenta de que detenta la calidad de propiedad fiscal, se configura un impedimento legal absoluto de acuerdo con el Artículo 8º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695/1979, norma que excluye taxativamente del procedimiento de saneamiento a los bienes raíces que se encuentren inscritos a nombre del Fisco de Chile.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.

